Corso base di specializzazione in materia di prevenzione incendi per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno

(Art.16 del D.Lgs 139/2006 e D.M. 05/08/2011)

Lezione 1 – Data: 21 SETTEMBRE 2026

Modulo 1.2 - Direttive comunitarie con ricaduta sulla Prevenzione Incendi

Relatore : DV Angelo Manna
Direzione Regionale VV.F. Friuli Venezia Giulia

Il Sistema Giuridico Italiano

Legge: Atto che segue un iter parlamentare per l'approvazione.
D.L.: Atto governativo con valore di legge per 60 giorni ed emesso con la presunzione dell'urgenza.
D.leg.: Atto governativo con valore di legge a delega specifica.
L.R.: Atto con validità territoriale limitata.

D.M.: Atto ministeriale attuativo.
DPCM: Atto governativo attuativo.
DPR: Atto presidenziale attuativo.

Circolare: Interpretazione governativa o ministeriale non vincolante.



Il Sistema Giuridico Comunitario

Gli atti vengono deliberati dal Consiglio su proposta della Commissione, in collaborazione con il Parlamento Europeo

Regolamenti: Legge a carattere obbligatorio applicabile senza una legge di recepimento.

Direttive: Legge a carattere obbligatorio nei risultati. Lascia a ciascun stato la scelta delle forme e mezzi per la sua attuazione.

Decisioni: Riveste carattere obbligatorio solo per quello che concerne, non necessita di una legislazione di recepimento.

Risoluzioni: Serve a stabilire un programma ed orientamenti per il futuro.

Raccomandazioni: Strumento usato per chiedere agli stati membri di adottare determinati provvedimenti.

Direttiva 83/189/CEE

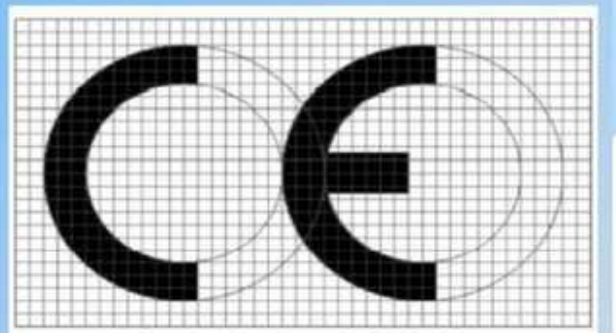
In pratica, impedisce la formazione di nuove norme e di nuove regole tecniche nazionali, indicando come unica strada percorribile la formazione di un unico corpo normativo comune.

Per lo stesso spirito, se una commissione europea sta studiando una norma tecnica specifica devono essere sospesi eventuali lavori in sede nazionale sulla stessa materia.

Settori interessati dalle Direttive Europee

- Prodotti da costruzione e sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco dei medesimi
- Rischi di incidenti rilevanti
- Sicurezza del lavoro

Le Direttive Prodotto (art. 100)



The CE Conformity Marking

(CE = Conformité Européenne ?)

Risoluzione del 21 Dicembre 1989

Le direttive prodotto emesse dalla Comunità sono diverse e interessano una vasta gamma di articoli: dalle macchine ai giocattoli, dagli apparecchi per la telecomunicazione agli apparecchi medicali.

Ognuna di questa fa riferimento ad una o più modalità di certificazione CE.
In ogni caso all'acquirente devono essere fornite:

- marcatura CE
- dichiarazione di conformità
- manuale d'uso e manutenzione

Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione

Recepita con DPR 246/93

Requisiti essenziali della Direttiva
1) Resistenza meccanica e stabilità
2) **Sicurezza in caso di incendio**
3) Igiene, salute e ambiente
4) Sicurezza nell'impiego
5) Protezione contro il rumore
6) Risparmio energetico e ritenzione di calore

Obiettivi fondamentali del Requisito Essenziale

SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio:

- La capacità portante delle strutture sia garantita per un determinato periodo di tempo
- La produzione e la propagazione di fiamme e di fumi sia limitata nel tempo
- La propagazione dell'incendio alle costruzioni vicine sia limitata
- Gli occupanti possano abbandonare la costruzione o essere messi in salvo
- La sicurezza delle squadre di soccorso sia presa in considerazione

Regolamento 305/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio *del 9 marzo 2011* che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei **prodotti da costruzione** e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

Legislazione nazionale: ***DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017 n. 106***

CAMPO DI APPLICAZIONE

«**prodotto da costruzione**», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse

«**opere di costruzione**», gli edifici e le opere di ingegneria civile

Articolo 1:

fissa le condizioni per l'immissione sul mercato
stabilisce disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE

La marcatura CE non attesta più la conformità del prodotto ad una specificazione tecnica

Rappresenta conclusione di un iter armonizzato con cui si
valuta, accerta e garantisce,
con procedure di prova o di calcolo e di controllo della produzione
ed infine si dichiara la prestazione di un prodotto da costruzione

I requisiti di base delle opere

1. Resistenza meccanica e stabilità
2. **Sicurezza in caso d'incendio**
3. Igiene, salute e ambiente
4 Sicurezza e accessibilità nell'uso
5. Protezione contro il rumore
6. Risparmio energetico e isolamento termico
7. Uso sostenibile delle risorse naturali

REQUISITO di BASE n. 2 SICUREZZA IN CASO D'INCENDIO

OBIETTIVI GENERALI

- GARANTIRE PER UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO LA CAPACITA' PORTANTE DELL'OPERA
- LIMITARE LA PRODUZIONE E LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO E DEL FUMO ALL'INTERNO DELL'OPERA
- LIMITARE LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO ALLE OPERE VICINE
- PERMETTERE AGLI OCCUPANTI DI LASCIARE L'OPERA OPPURE DI ESSERE SOCCORSI
- PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA SICUREZZA DELLE SQUADRE DI SOCCORSO

MARCATURA CE

La marcatura CE deve essere apposta in forma visibile, leggibile ed indelebile sul prodotto stesso, su un etichetta ad esso attaccata, sul suo imballaggio, o nei documenti di accompagnamento

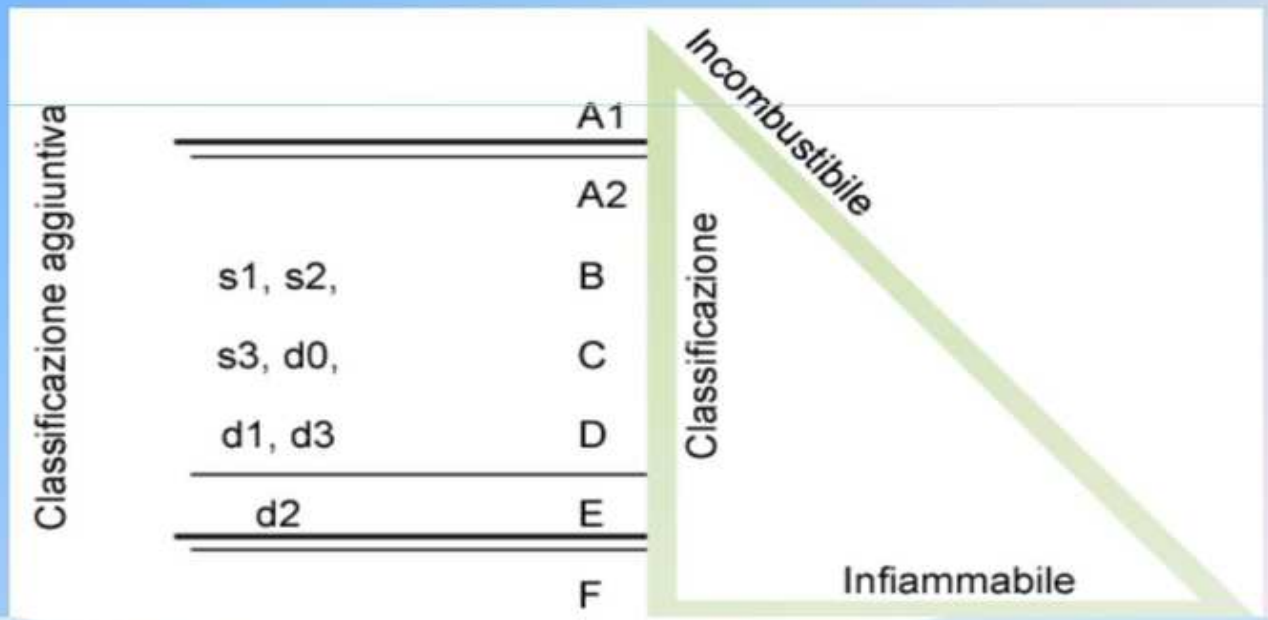
ESEMPIO: marchio CE.



Comportamento al fuoco dei materiali

- Reazione al fuoco dei prodotti da costruzione

- D.M. 10/3/2005
- D.M. 15/5/2005



LA CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI

CLASSI **ITALIANE**	CLASSI **EUROPEE**
	PEGGIORAMENTO →
0, 1, 2, 3, 4, 5 1IM, 2IM, 3IM (per mobili imbottiti)	A1, A2, B, C, D, E, F fl, l, ca s1, s2, s3 d0, d1, d2
PEGGIORAMENTO →	S=SMOKE Per i prodotti a pavimento (fl=floor) non è previsto il parametro "**d**" riferito al **dripping** ***(flame droplets)***

SOLUZIONI CONFORMI PER I LIVELLI DI PRESTAZIONE

	IV		III		II	
Descrizione materiali	**GM1**		**GM2**		**GM3**	
	Ita	**EU**	**Ita**	**EU**	**Ita**	**EU**
Mobili imbottiti (poltrone, divani, divani letto, materassi, *sommier*, guanciali, *topper*, cuscini, sedie imbottite)	1 IM	[na]	1 IM	[na]	2 IM	[na]
Bedding (coperte, copriletti, coprimaterassi)	1		1		2	
Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti)						
Tendoni per tensostrutture, strutture pressostatiche e tunnel mobili						
Sipari, drappeggi, tendaggi						
Materiale scenico, scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili)						
[na] Non applicabile						

Tabella S.1-5: Classificazione in gruppi per arredamento, scenografie, tendoni per coperture

Rischi di incidenti rilevanti

- Direttive c.d. “Seveso”
  - Seveso (I) Direttiva 82/501/CE • Recepita in Italia con D.P.R. 17/5/1988 n° 175
  - Seveso II Direttiva 96/82/CE • Recepita in Italia con D.Lvo 17/8/1999 n° 334
  - Seveso IIbis Direttiva 2003/105/CE • Recepita in Italia con D.Lvo 21/9/2005 n° 238
  - Seveso III Direttiva 2012/18/UE • Recepita in Italia con D.Lvo 26/6/2015, n. 105



2012/18/CE

DIRETTIVA Seveso III

Recepita in Italia con il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105

Perché una nuova direttiva?

1. Adeguamento al nuovo sistema internazionale di classificazione delle sostanze chimiche GHS, recepito nell'Unione Europea con il regolamento CLP (reg. 1272/2008)
2. Aggiornamento in base all'evoluzione della normativa europea in materia di partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia (direttive 2003/4/CE, 2003/35/CE in applicazione della convenzione di Aarhus)
3. Miglioramento in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, allo scopo di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, migliorare la leggibilità

Recepimento italiano della Direttiva Seveso III

Il DLgs 26 giugno 2015, n° 105 è stato pubblicato sul S.O. n.35/L alla G.U. n.161 del 14 luglio 2015: **entrato in vigore il 29 luglio 2015**

Esso è costituito da:

- articolato: n° 33 articoli

- 6 allegati numerici: allegati 1-6 :allegati della direttiva

- 11 allegati letterali: Allegati A-M : sostituiscono i decreti attuativi del D.Lgs 334/99

DLgs. 105/2015:struttura articolato

- Capo I: principi generali e campo di applicazione (articoli 1-4)

- Capo II: competenze (articoli 5-11)

- Capo III: adempimenti (articoli 12-27)

- Capo IV: sanzioni, disposizioni finanziarie e transitorie ed abrogazioni (articoli 28-33)

DLgs 105/2015: allegati numerici

Allegato 1: elenco delle sostanze pericolose e relative soglie per l'assoggettabilità alla normativa Seveso

Allegato 2: dati e informazioni minime da riportare nel rapporto di sicurezza
Allegato 3: principi e i contenuti minimi del sistema di gestione della sicurezza
Allegato 4: dati che devono figurare nei piani di emergenza interna ed esterna
Allegato 5: dati della notifica e della scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori

Allegato 6: criteri per la notifica di un incidente alla Commissione Europea

DLgs 105/2015: allegati letterali

Allegato A: Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante ai fini della comunicazione alla Commissione europea. NUOVO

Allegato B: Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti. (DM 09/08/2000 E DM 16/03/1998)

Allegato C: Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza. NUOVO- (DPCM 31/03/1989)

Allegato D: Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti. (DM 09/08/2000)

Allegato E: Criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l'effetto domino. (NUOVO)

DLgs 105/2015: allegati letterali

Allegato F: Regolamento per la consultazione del personale sui piani di emergenza interna.

Allegato G: Regolamento per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna.

Allegato H: Criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni. NUOVO – LINEE GUIDA ISPRA ISPEZIONI 2009

Allegato I: Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli. NUOVO

Allegato L: Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore. DM 19/03/2001

Allegato M: Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline

o miniere esaurite CIRC INTERM 2009

D.Lgs 105/2015: principali novità rispetto al DLgs 334/1999

- nuova classificazione delle sostanze pericolose (allineamento al regolamento CLP)

- definizione delle competenze con rafforzamento del ruolo del CTR (programmazione ispezioni, effetto domino..)

Dlgs 105/2015: altre novità rispetto al DLgs 334/1999

- inventario nazionale gestito da ISPRA, invio telematico della notifica

- eliminazione del Rapporto Integrato Sicurezza Portuale (non previsto dalla Direttiva Seveso III né dalla precedente Direttiva)

- rafforzamento della partecipazione del pubblico (consultazione, informazione, accesso agli atti, accesso alla giustizia)

D.Lgs 105/2015: principali novità rispetto al DLgs 334/1999

Nuova classificazione delle sostanze pericolose (allineamento al regolamento al CLP):
modifiche all'allegato 1

Allegato 1

Nell'allegato 1 parte 1 sono individuate 21 categorie di sostanze (nel D.Lgs 334/99 le categorie erano nella parte 2 ed erano 10)

Nell'allegato 1 parte 2 sono individuate 48 "sostanze specifiche" (nel D.Lgs 334/99 le sostanze specifiche erano nella parte 1 ed erano 34)

alle quali sono associati due distinti limiti di soglia che determinano i differenti obblighi dei gestori degli stabilimenti:

***STABILIMENTI DI SOGLIA SUPERIORE** (D.Lgs 334/99- art.8)*

***STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE** (D.Lgs 334/99 - art.6)*

Categorie di sostanze : allegato 1 parte 1

PERICOLI PER LA SALUTE - *Sezione H (3 categorie)*

PERICOLI FISICI - *Sezione P (13 categorie)*

PERICOLI PER L'AMBIENTE - *Sezione E (2 categorie)*

ALTRI PERICOLI - *Sezione O (3 categorie)*

Capo II: competenze (articoli 5-11)

Art.5 Funzioni del Ministero dell'ambiente

Art.6 Funzioni del Ministero dell'interno

Art.7 Funzioni della Regione

Art.8 Funzioni degli altri enti territoriali

Art.9 Organi tecnici nazionali e regionali

Art.10 Comitato tecnico regionale

Art.11 Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale

Art.6 Funzioni del Ministero dell'interno

- **Comitati tecnici regionali**
- **Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica**
- **Prefetti**

Art.6 Funzioni del Ministero dell'interno

1. **Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministero dell'interno istituisce, nell'ambito di ciascuna regione, un Comitato tecnico regionale (CTR).**

CTR di "nuova" istituzione (abrogato l'art.22 comma 2 del D.Lgs 139/2006)

Il Direttore regionale, sulla base delle designazioni degli enti rappresentati nel Comitato, nomina i componenti del CTR

Comitati Tecnici regionali (CTR)

STABILIMENTI DI SOGLIA SUPERIORE:

- **istruttorie sui rapporti di sicurezza (ART.15-18)**
- **programmazione e svolgimento delle ispezioni (ART.27)**
- **applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (ART.28)**

Comitati Tecnici regionali (CTR)

STABILIMENTI DI SOGLIA SUPERIORE ED INFERIORE:

- **pareri di compatibilità territoriale (ART.22)**
- **Aree ad effetto domino e ad elevata concentrazione di stabilimenti (ART.19)**

Art.6 Funzioni del Ministero dell'interno

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA, predispone il piano nazionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai CTR.

Attività di pianificazione e coordinamento non prevista nel D.Lgs 334/99

Art.6 Funzioni del Ministero dell'interno

6. Il Prefetto competente per territorio predispone i piani di emergenza esterna per gli stabilimenti di soglia superiore ed inferiore e ne dispone l'attuazione, secondo quanto previsto agli articoli 21 e 25.

Confermato quanto previsto nel D.Lgs 334/99

Art.10 Comitato tecnico regionale: composizione

- Direttore regionale VVF con funzione di presidente
- Comandante provinciale VVF
- 3 funzionari tecnici VVF di cui almeno due con qualifica di dirigente
- 1 Direzione territoriale del lavoro
- 1 rappresentante dell'ordine degli ingegneri
- 1 rappresentante della regione
- 2 rappresentanti ARPA
- 1 rappresentante INAIL
- 1 rappresentante ASL
- 1 rappresentante Comune
- 1 rappresentante UNMIG, per gli stoccaggi sotterranei
- 1 rappresentante dell'autorità marittima per gli stabilimenti presenti nei porti e nelle aree portuali
- 1 rappresentante dell'ente territoriale di area vasta

Art.10 Comitato tecnico regionale: funzionamento

- **Presenza dei 2/3 e delibera a maggioranza**
- **Regolamento di funzionamento**
- **Designazione dei 4 componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie**
- **Designazione dei 3 componenti delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni**

Comitati Tecnici regionali (CTR)

STABILIMENTI DI SOGLIA SUPERIORE ED INFERIORE:

- **pareri di compatibilità territoriale (ART.22)**
- **Aree ad effetto domino e ad elevata concentrazione di stabilimenti (ART.19)**

Art.6 Funzioni del Ministero dell'interno

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA, predispone il piano nazionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai CTR.

Attività di pianificazione e coordinamento non prevista nel D.Lgs 334/99

Direttive ATEX

• Direttiva 94/9/CE contenente disposizioni in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

ATEX

• Direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive



Direttive sociali

Sicurezza e salute del lavoro

- Direttiva 89/391 - "Direttiva quadro" sulla SSL del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
- Recepita in Italia con il D.Lvo 626/94



* La direttiva quadro

89/391/CEE 12 Giugno 1989

Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Un salto di qualità rilevante e un disegno giuridico di grande respiro.

I TRE CARDINI DELLA MODERNA PREVENZIONE SONO

tecnica - organizzazione - uomo

* Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. **(306 articoli – 51 allegati)**

- Titolo I: Disposizioni generali — Art. 1-61
- Titolo II: Luoghi di lavoro — Art. 62-68
- Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale — Art. 69 - 87
- Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili — Art. 88 - 160
- Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro — Art.161 - 166
- Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi — Art. 167 - 171

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

- Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali — Art. 172 - 179
- Titolo VIII: Agenti fisici — Art. 180 - 220
- Titolo IX: Sostanze pericolose — Art. 221 - 265
- Titolo X: Esposizione ad agenti biologici — Art. 266 - 286
- Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive — Art. 287 - 297
- Titolo XII: Disposizioni in materia penale e di procedura penale — Art. 298 - 303
- Titolo XIII: Disposizioni finali — Art. 304 - 306

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

N. 51 ALLEGATI

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81

TITOLO I **PRINCIPI COMUNI**	**CAPO I**	**Disposizioni generali** (1-4)		
	CAPO II	**Sistema istituzionale** (5-14)		
	CAPO III	**Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro**	**Sezione I**	Misure di tutela e obblighi (15-27)
			Sezione II	Valutazione dei Rischi (28-30)
			Sezione III	Servizio di Prevenzione e Protezione (31-35)
			Sezione IV	Formazione, Informazione Addestramento (36-37)
			Sezione V	Sorveglianza Sanitaria (38-42)
			Sezione VI	Gestione delle Emergenze (43-46)
			Sezione VII	Consultazione e Partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori (47-52)
			Sezione VIII	Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e della malattie professionali (53-54)
	CAPO IV	**Disposizioni finali** (55-60)	**Sezione I**	Sanzioni (55-60)
			Sezione II	Disposizioni in tema di processo penale (61)

TITOLO II **LUOGHI DI LAVORO**	**CAPO I**	Disposizioni generali (62-67)
	CAPO II	Sanzioni (68)

TITOLO III **USO DELLE ATTEZZATURE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI**	**CAPO I**	Uso delle attrezzature di lavoro (69-73)
	CAPO II	Uso dei dispositivi di protezione individuali (74-79)
	CAPO III	Impianti ed apparecchiature elettriche (80-87)

TITOLO IV **CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI** 	**CAPO I**	**Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili** (88-105)		
	CAPO II	**Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota**	**Sezione I**	Campo di applicazione (105-107)
			Sezione II	Disposizioni di carattere generale (108-117)
			Sezione III	Scavi e fondazioni (118-121)
			Sezione IV	Ponteggi ed impalcature in legname (122-130)
			Sezione V	Ponteggi fissi (131-138)
			Sezione VI	Ponteggi movibili (139-140)
			Sezione VII	Costruzioni edilizie 141-149)
			Sezione VIII	Demolizioni (150-156)
	CAPO III	**Sanzioni** (157-160)		

TITOLO V **SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**	**CAPO I**	Disposizioni generali (161-164)
	CAPO II	Sanzioni (165-166)



TITOLO VI **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI** 	**CAPO I**	Disposizioni generali (167-169)
	CAPO II	Sanzioni (170-171)

TITOLO VII **ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI**	**CAPO I**	Disposizioni generali (172-173)
	CAPO II	Obblighi del Datore di lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti (174-177)
	CAPO III	Sanzioni (178-179)



TITOLO VIII **AGENTI FISICI**	**CAPO I**	Disposizioni generali (180-186)
	CAPO II	Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro (187-198)
	CAPO III	Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni (199-205)
	CAPO IV	Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (206-212)
	CAPO V	Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (213-218)
	CAPO VI	Sanzioni (219-220)

TITOLO IX **SOSTANZE PERICOLOSE** 	**CAPO I**	Protezione da agenti chimici (221-232)		
	CAPO II	Protezione da agenti cancerogeni e mutageni	**Sezione I**	Disposizioni generali (233-234)
			Sezione II	Obblighi del datore di lavoro (235241)
			Sezione III	Sorveglianza sanitaria (242-245)
	CAPO III	Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto	**Sezione I**	Disposizioni generali (246-247)
			Sezione II	Obblighi del datore di lavoro (248-261)
	CAPO IV	**Sanzioni** (262-265)		

TITOLO X **ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI** 	**CAPO I**	Disposizioni generali (266-270)
	CAPO II	Obblighi del datore di lavoro (271-278)
	CAPO III	Sorveglianza sanitaria (279-281)
	CAPO IV	Sanzioni (282-286)

TITOLO XI **PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE** 	**CAPO I**	Disposizioni generali (287-288)
	CAPO II	Obblighi del Datore di lavoro (289-296)
	CAPO III	Sanzioni (297)

Allegati al D.Lgs. 81/2008

Allegato I	Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Allegato II	Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte dl datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.10)
Allegato III	Cartella sanitaria e di rischio
Allegato IV	Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato V	Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
Allegato VI	Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato VII	Verifiche di attrezzature

Allegati al D.Lgs. 81/2008

Allegato VIII	Dispositivi di protezione individuale
Allegato IX	Norme di buona tecnica
Allegato X	Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a
Allegato XI	Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma1
Allegato XII	Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99
Allegato XIII	Prescrizioni di sicurezza e di salute e la logistica di cantiere
Allegato XIV	Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di lavori
Allegato XV	Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Allegati al D.Lgs. 81/2008

Allegato XVI	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
Allegato XVII	Idoneità tecnico professionale
Allegato XVIII	Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato XIX	Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Allegato XX	Costruzione e impiego di scale portatili
Allegato XXI	Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato XXII	Contenti minimi del Pi. M. U. S.
Allegato XXIII	Deroga ammessa per ponti su ruote a torre

Allegati al D.Lgs. 81/2008

Allegato XXIV	Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato XXV	Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato XXVI	Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
Allegato XXVII	Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato XXVIII	Prescrizione per la segnaletica di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnaletica delle vie di circolazione
Allegato XXIX	Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato XXX	Prescrizioni per i segnali acustici

Allegati al D.Lgs. 81/2008

Allegato XXXI	Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato XXXII	Prescrizioni per i segnali gestuali
Allegato XXXIII	Prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico (movimentazione carichi)
Allegato XXXIV	Addetti ai videoterminali
Allegato XXXV	Lavoratori esposti a vibrazioni
Allegato XXXVI	Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici
Allegato XXXVII	Radiazioni ottiche

Allegati al D.Lgs. 81/2008

Allegato XXXVIII	Valori limite di esposizione professionale (agenti chimici)
Allegato XXXIX	Valori limiti biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria (piombo e suoi componenti ionici)
Allegato XL	Divieti
Allegato XLI	Norme tecniche UNI EN (agenti chimici)
Allegato XLII	Elenco di sostanze, preparati e processi (agenti chimici)
Allegato XLIII	Valori limite di esposizione professionale (agenti chimici)
Allegato XLIV	Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

Allegati al D.Lgs. 81/2008

Allegato XLV	Segnale di rischio biologico
Allegato XLVI	Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato XLVII	Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento (agenti biologici)
Allegato XLVIII	Specifiche per processi industriali (agenti biologici)
Allegato XLIX	Ripartizioni delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Allegato L	(articolo 293, articolo 294, comma2, lettera d, articolo 295, commi 1 e 2) (atmosfere esplosive)
Allegato LI	Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive



Articolo 3

Campo di applicazione

comma 1. Il presente decreto si applica a tutti i settori di attività, **privati e pubblici**, e a tutte le tipologie di rischio



I soggetti coinvolti

Il d.lgs.9 aprile 2008 n.81

INTERNE



Medico



DL - Dirigenti Preposti



R.S.P.P.



A.S.P.P.



R.L.S.

Sistema di gestione permanente della sicurezza



Lavoratori



Addetti primo soccorso

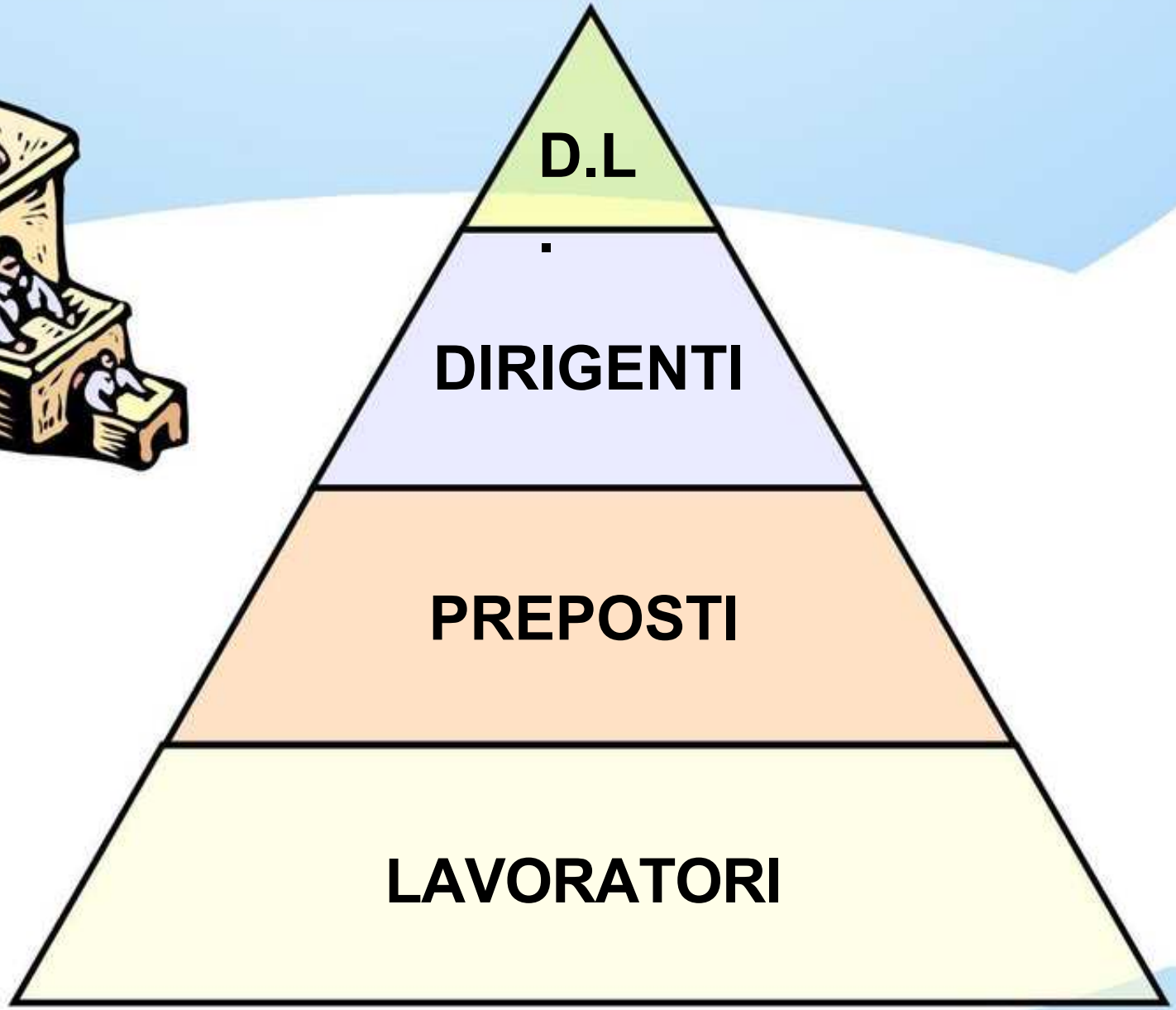


Addetti antincendio

Montatori Installatori Commercianti Progettisti Consulenti

ESTERNE




D.L
.
DIRIGENTI
PREPOSTI
LAVORATORI

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Dispositivo dell'art. 18 TUSL

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Articolo 46 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139(N) e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, *del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:
   1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
   2) misure precauzionali di esercizio;
   3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
   4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998(N). ★

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo

Il DM 10.03.1998 sara' abrogato e sostituito dai DDMM 01-02-03.09.2021

★

14, comma 2, lettera *h)*, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139(N), con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139(N). Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Sanzioni Penali	**Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente** • *Art. 46, co. 2 arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]*

ALLEGATO IV **DISABILI**

Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
   - *a)* i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
   - *b)* le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
   - *c)* i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
   - *d)* i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
   - *e)* gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Sanzioni Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- *Art. 64: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro [Art. 68, co. 1, lett. b)]*

1.5. Vie e uscite di emergenza

ALLEGATO IV

e per:

Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delleuscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonche' al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima dim 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.

Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensita' sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico

4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose.

Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio … devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto

1.6. Porte e portoni

1.7. Scale

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
   - *a)* sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
   - *b)* sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
   - *c)* sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
   - *d)* sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
   - *a)* sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
   - *b)* sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose[53] sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
   - *c)* sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica

---

[53] *Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).*

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al *I*. Ferme restando le disposizioni già in

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'Accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626[N].

---

[54] *Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).*

REGOLAMENTO CE 1907/2006 E S.M.I. (REACH)

Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals

Finalità:

- elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana
- promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli per ridurre la sperimentazione su animali
- libera circolazione di sostanze e miscele
- incoraggiare e, in taluni casi, di garantire la sostituzione delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono alternative economicamente e tecnicamente idonee
- generare e far circolare informazioni sulle sostanze e i loro usi
- Applicazione a tutte le sostanze e miscele **eccetto**:
- sostanze radioattive
- sostanze assoggettate a controllo doganale
- sostanze intermedie non isolate
- nel trasporto per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo
- rifiuti